广州市白云区“12·9”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年12月9日0时15分许，广州市白云区云城西路出云城南四路北239米发生一起道路交通事故，一辆重型自卸货车与一辆自行车发生碰撞，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、三元里街道办事处等相关单位成立广州市白云区“12·9”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

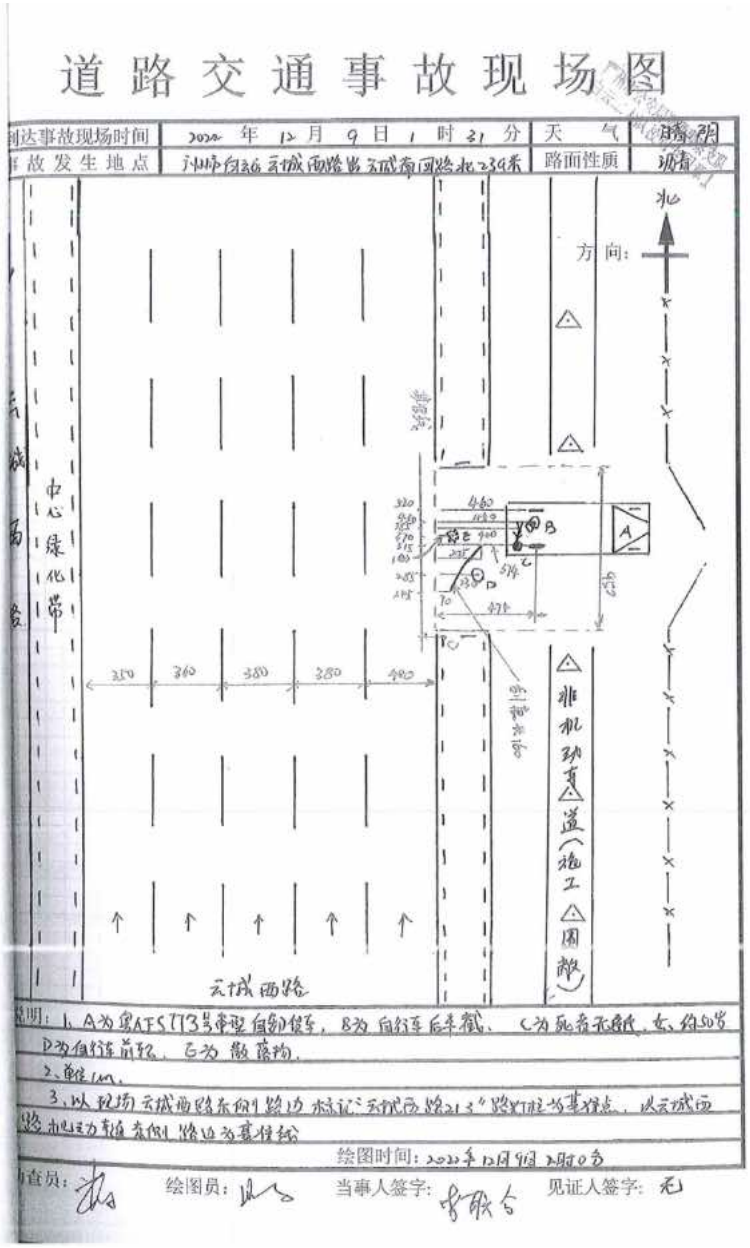
经调查认定，广州市白云区“12·9”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022年12月8日23时20分许，广州泓鼎基础建设有限公

司驾驶员李联合驾驶粤 AFS773 号重型自卸货车空载从江高镇江府路停车场出发，前往广州市白云区云城西路粤海云港城项目 4#地块装运土方，23 时 40 分许到达工地入口外东侧路边排队等候进场。12 月 9 日凌晨 0 时 15 分许，当前方车辆进场后，李联合驾驶车辆跟随其后准备驶入右前方的工地入口，当其右转弯驶出道路至云城西路出云城南四路北 239 米时，遇卢某华驾驶自行车沿云城西路东侧路边由南往北驶至，结果，重型自卸货车右侧车身与自行车发生碰撞，右后轮碾压卢某华及其自行车，造成卢某华现场死亡及车辆损坏的交通事故。（事故现场如下图）



（二）涉事单位及人员基本情况。

1.广州泓鼎基础建设有限公司(以下简称“广州泓鼎公司”),涉事车辆粤 AFS773 号重型自卸货车及驾驶员李联合所属单位,法定代表人：李军海；营业期限：2020 年 3 月 18 日至长期；注册地址：广州市白云区江高镇广花二路 888 号合一大厦六楼 625

室；经营范围：道路货物运输业等。该单位现有员工约 37 人，有运营车辆 26 台，其中自有车辆 23 台，挂靠车辆 3 台。

2.广州胜生建筑工程有限公司(以下简称“广州胜生公司”),事发路段施工作业单位，广州市白云区粤海云港城项目 4#地块工地土石方项目承包单位,法定代表人：王左生;营业期限:2016 年 9 月 7 日至长期；注册地址：广州市白云区石井街石沙路 163 号三层 3012 铺；经营范围：房屋建筑工程施工，建筑劳务分包，土石方工程服务，对外承包工程业务，工程环保设施施工等。

3.广州市恒盛建设工程有限公司（以下简称“广州恒盛公司”），事发路段施工作业单位，白云新城周边道路升级改造施工总承包工程总承包单位,法定代表人:江均赞;营业期限：2000 年 3 月 31 日至长期；注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 B408-2 房；经营范围：园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，市政设施管理，工程管理服务，土石方工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

4.李联合，男，46 岁，河南省邓州市人，广州泓鼎公司驾驶员，事故发生时驾驶粤 AFS773 号重型自卸货车；驾驶证准驾车型：A1A2，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

5.卢某华，女，57 岁，湖北省十堰市人，事故发生时驾驶

自行车，在事故中死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，卢某华符合开放性颅脑损伤合并胸腹部损伤死亡。

（三）涉事车辆基本情况。

粤AFS773号重型自卸货车，登记所有人:广州泓鼎公司；事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:天安财产保险股份有限公司广东省分公司营业部业务部,事发时保险单在有效期内。事故发生后，经广东华京司法鉴定所检验，该车制动系统合格，转向系统合格，灯光系统不合格。

（四）事故受害人员基本情况。

卢某华，女，57岁，湖北省十堰市人，在事故中死亡。

（五）事故现场基本情况。

事故地点位于广州市白云区云城西路出云城南四路北239米，为广州市白云区粤海云港城项目4#地块临时施工出入口区域。云城西路呈南北走向，交通标志、标线控制，路中绿化带分隔南往北车道五条机动车道,道路东侧人行道内设一条非机动车道(事发时非机动车道因施工被围敝)。事发地点以南约120米设有非机动车指示标志，完好、干燥的沥青路面;照明条件为夜间，有路灯照明，视线一般。

（六）事发路段交通疏导设施及管理情况。

经广州市公安局交通警察支队白云二大队调查,本起事故事发路段共有两家施工作业单位,按照交通疏导方案分别负有交通

疏导设施设置和管理职责。

一方面，涉事车辆粤 AFS773 号重型自卸货车装载土方的地点为广州市白云区粤海云港城项目 4#地块工地，其土石方项目承包单位为广州胜生公司，按照项目交通疏导方案，该单位应对工地出入口实施交通疏导，但事发时段未按方案要求在出入口两侧设置警示标志、指引标志并安排人员指挥。

另一方面，事发路段（云城西路）正在进行升级改造施工，施工总承包单位为广州恒盛公司，按照项目交通疏导方案，该单位应在人行道施工期间，在云城西路最右侧机动车道用护栏分隔出一条宽约 2 米的行人和非机动车道混合通道，供云城西路的行人和非机动车通行，并在通道入口处设置指认标志及前方施工标志。但该单位于 12 月 4 日将已设置在最右侧机动车道上的护栏拆除，导致事发当日该路段机动车道内已经没有混合通道。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，李联合立即拨打了 120 和 110 电话。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队、120 医护人员和三元里街道办事处工作人员迅速到达事故现场处置。经评估，本次事故应急处置得当。

事故发生后，涉事单位与卢某华家属就善后事宜进行协商，

其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，本起事故造成直接经济损失约为120万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202200006 57号），经调查询问、检验鉴定、综合分析，造成本起事故的直接原因是：李联合在右手手持电话观看且未开启右转向灯的情况下，驾驶灯光系统不合格的机动车右转弯驶出道路时，未让车道内正常行驶的车辆优先通行，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；施工作业单位广州胜生公司、广州恒盛公司均未在施工作业地点来车方向安全距离处设置明显安全警示标志，未采取防护措施，两方的过错行为是导致此事故发生的次要原因；卢某华无导致此事故发的过错行为。李联合的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第(二)项[②]、第六十二条第(三)项[③]及《广东省道路交

①第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

②第五十七条第(二)项 机动车应当按照下列规定使用转向灯：向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯。

③第六十二条第(三)项 驾驶机动车不得有下列行为：拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为。

通安全条例》第二十八条第一款④之规定;广州胜生公司和广州恒盛公司的过错行为均违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款⑤之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项⑥之规定，由李联合承担此事故的主要责任，广州胜生公司和广州恒盛公司共同承担此事故的次要责任，卢某华无责任。

四、事故暴露的主要问题

本起事故的三家涉事单位在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题:

（一）广州泓鼎公司，涉事车辆粤 AFS773 号重型自卸货车及驾驶员李联合所属单位,未如实记录驾驶员李联合的岗前安全生产培训情况，未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款⑦、第四十一条第二款⑧的规定。

---

④第二十八条第一款　驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

⑤第三十二条第二款 施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。

⑥第六十条第一款第(二)项 因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

⑦ 第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑧ 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（二）广州胜生公司，事发路段施工作业单位，未如实记录事故隐患排查治理情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⑨的规定。

（三）广州恒盛公司，事发路段施工作业单位，未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⑩的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

李联合，涉事重型自卸货车驾驶员，在右手手持电话观看且未开启右转向灯的情况下，驾驶灯光系统不合格的机动车右转弯驶出道路时，未让车道内正常行驶的车辆优先通行，对事故的发生负主要责任。李联合涉嫌交通肇事罪，2023 年 2 月 2 日广州

⑨ 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑩ 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

市公安局已对其进行立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

1.广州泓鼎公司，涉事重型自卸货车及驾驶员所属单位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）（五）项⑪的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.广州胜生公司，事发路段施工作业单位，未如实记录事故隐患排查治理情况，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项⑫的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.广州恒盛公司，事发路段施工作业单位，未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项⑬的规定，建议由区应急管理局依法对其

---

⑪ 第九十七条第（四）（五）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；

⑫ 第九十七条第（五）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；

⑬ 第九十七条第（五）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定

予以行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议三元里街道办事处配合职能部门开展交通安全整治工作，加强交通安全宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（三）责成广州泓鼎公司深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，强化事故隐患排查治理工作，全面落实安全生产主体责任，杜绝类似事故发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（四）责成广州胜生公司、广州恒盛公司深刻整改，开展警示教育，严格履行施工作业单位交通疏导职责，强化事故隐患排查治理工作，全面落实安全生产主体责任。（由区住房建设交通局督促落实）

追究刑事责任：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；